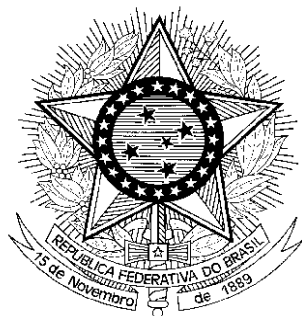




Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5016386-38.2019.4.04.7200/SC**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: LINDOMAR MIGUEL DE ANDRADE

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL.
ADMINISTRATIVO. SEGURO-DEFESO. PESCADOR
ARTESANAL. REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE
PESQUEIRA - RGP. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS
DE PROVA. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO SOB O TEMA: "*SABER SE A
REGULARIDADE DO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE
PESQUEIRA (RGP) É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA
CONCESSÃO DE SEGURO-DEFESO AO(A) PESCADOR(A)
ARTESANAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, § 2º, INCISO I,
DA LEI Nº 10.779/2003*".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, nos termos do voto da Juíza Relatora, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: Saber se a regularidade do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) é requisito indispensável para

concessão de seguro-defeso ao(à) pescador(a) artesanal, nos termos do artigo 2º, § 2º, inciso I, da Lei nº 10.779/2003.

Brasília, 05 de maio de 2022.

SUSANA SBROGIO' GALIA

Juíza Relatora



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5016386-38.2019.4.04.7200/SC**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: LINDOMAR MIGUEL DE ANDRADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido nacional de uniformização de jurisprudência interposto pelo INSS, em face do acórdão proferido pela Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 4ª Região (TRU4), que entendeu dispensável a apresentação do registro profissional (Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP) devidamente regularizado, quando for possível a prova da atividade de pescador artesanal por outros meios.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a comprovação do exercício da pesca artesanal profissional deve ocorrer mediante a apresentação, dentre outros documentos, do registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano, contado da data de requerimento do benefício, tal como exige a Lei nº 10.779/2003, por meio dos dispositivos inseridos pela Lei nº 13.134/2015. Aponta divergência entre a decisão recorrida e precedentes da 3ª e 5ª Turmas Recursais de São Paulo e 2ª Turma Recursal do Ceará.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais pela parte adversa.

O pedido de uniformização foi admitido na origem e distribuído pela Presidência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (Ev. 4)

É, no essencial, o relato dos fatos.

VOTO

Versa o incidente de uniformização sobre a necessidade de apresentação do registro profissional (Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP) devidamente regularizado, para concessão do seguro-defeso, quando for possível a



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

prova da atividade de pescador artesanal por outros meios.

O voto vencedor do acórdão impugnado foi proferido nos seguintes termos:

Trata-se de agravo interposto pela parte autora contra a decisão do Gabinete de Admissibilidade que negou seguimento ao incidente de uniformização interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina.

O acórdão proferido pela Turma Recursal manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de seguro-defeso ao entendimento de que o autor não demonstrou ter cumprido os requisitos para a manutenção da licença de pescador profissional, que estava suspensa, e que a regularidade no RGP é um dos requisitos imprescindíveis para a concessão do seguro-defeso (art. 2º, § 2º, I da Lei nº 10.779, de 25/11/2003) e, ausente tal requisito, não há que se falar em concessão de seguro-defeso.

Em seu pedido de uniformização, a parte autora sustentou que a Turma Recursal julgou em sentido contrário ao da Portaria Conjunta nº 14/2020, sendo-lhe exigido a apresentação de documento impossível. Afirmou que o MAPA não está emitindo carteiras de pescador profissional artesanal desde 2017. Alegou que a decisão diverge do entendimento da 1ª Turma Recursal do Paraná no sentido de que a exigência do registro nos termos do inciso I, do §1º do art. 2º da Lei nº 10.779/2003 é mera formalidade, não se tratando de um requisito para a concessão do benefício.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A decisão agravada não conheceu do incidente por implicar reexame de matéria de fato, havendo óbice na Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a decisão agravada analisou o mérito, embora fosse um juízo preliminar de admissibilidade, ultrapassando os seus limites. Afirmar também não ter dado causa à ausência de atualização do seu RGP, ocorrendo demora na análise dos pedidos de licenciamento em razão de reestruturação do MAPA, não havendo emissão de carteiras de pescador profissional artesanal desde 2017. Alega que deve ser feita uma correta valoração do conjunto probatório colacionado ao processo. Afirmar que os documentos anexados com a inicial são suficientes para deferir o benefício.

O Ministério Público Federal se manifestou apenas pelo prosseguimento do feito.

VOTO

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão ao agravante. Não vislumbro nenhuma nulidade na decisão que não admitiu o incidente, sendo reconhecido apenas que a insurgência do agravante visava ao reexame de provas, não havendo nenhuma fundamentação referente ao mérito do recurso.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No mais, entendo que o agravo merece provimento.

O pedido de uniformização é regulado pelo art. 14 da Lei nº 10.259/01, reproduzido a seguir:

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.

Sob tais parâmetros, foi editado o Regimento das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região (Resolução TRF4 nº 33/2018), que, em seu artigo 37, dispõe o que segue:

Art. 37. O pedido de uniformização de interpretação de lei endereçado à Turma Regional de Uniformização será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da decisão proferida pela turma recursal.

§ 1º O recorrente deverá demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial entre turmas recursais da região ou entre estas e a Turma Regional de Uniformização, mediante o cotejo analítico dos julgados, com a identificação dos processos em que proferidos.

É cabível, portanto, o incidente de uniformização regional quando a divergência jurisprudencial ocorrer não apenas entre Turmas Recursais da mesma região, mas também entre estas e a Turma Regional.

O acórdão recorrido foi proferido com os seguintes fundamentos:

Examinei os autos e concluí que as razões recursais apresentadas não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos e pelos ora acrescidos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95, combinado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001. Destaco da sentença:

[...]

I - FUNDAMENTAÇÃO

Requer a parte autora a concessão do Seguro-Desemprego de Pescador Artesanal referente aos períodos do defeso de 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. Pede a concessão da tutela de urgência.

Mérito. *O seguro-desemprego em questão, benefício destinado a amparar o pescador artesanal no período em que a pesca de determinada espécie é proibida por razões ambientais (defeso), foi instituído pela Lei nº 10.779, de 25/11/2003, cujo artigo 1º assim estabelece:*



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Art. 1º O pescador artesanal de que tratam a alínea “b” do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a alínea “b” do inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar, fará jus ao benefício do seguro-desemprego, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie. (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 1º Considera-se profissão habitual ou principal meio de vida a atividade exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 2º O período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador se dedique.

§ 3º Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 4º Somente terá direito ao seguro-desemprego o segurado especial pescador artesanal que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 5º O pescador profissional artesanal não fará jus, no mesmo ano, a mais de um benefício de seguro-desemprego decorrente de defesos relativos a espécies distintas. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 6º A concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio à pesca nem aos familiares do pescador profissional que não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 7º O benefício do seguro-desemprego é pessoal e intransferível. (Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

§ 8º O período de recebimento do benefício não poderá exceder o limite máximo variável de que trata o caput do art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º do referido artigo.

Trata-se, portanto, de benefício que visa prover assistência financeira temporária ao pescador artesanal que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar e que, durante o período de preservação da espécie a cuja captura se dedique, está impedido de realizá-la por imposição da legislação ambiental.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O artigo 2º, § 2º, da referida Lei, estabelece os documentos mínimos que devem ser apresentados pelo beneficiário no ato de habilitação, como o registro de pescador profissional artesanal atualizado e emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de um ano, a contar do requerimento do benefício, bem como cópia do documento fiscal de venda do pescado que discrimine o valor da contribuição previdenciária ou o comprovante de pagamento de tal contribuição, caso comercializada a produção para pessoa física. Vejamos:

Art. 2º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receber e processar os requerimentos e habilitar os beneficiários, nos termos do regulamento.

*§ 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS os seguintes documentos: **(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)***

*I - registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano, contado da data de requerimento do benefício; **(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)***

*II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de que trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ou comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua produção a pessoa física; e **(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)***

*III - outros estabelecidos em ato do Ministério da Previdência Social que comprovem: **(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)***

*a) o exercício da profissão, na forma do art. 1º desta Lei; **(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)***

*b) que se dedicou à pesca durante o período definido no § 3º do art. 1º desta Lei; **(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)***

*c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. **(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)***

Caso em análise. *O alega que alegou que o motivo do indeferimento do seguro-defeso foi a suspensão do RGP - Registro Geral de Atividade Pesqueira, o que impede o recebimento do benefício.*

Ainda que a parte autora tenha apresentado protocolo de manutenção da licença de pescador, não há como suprimir a fase de análise administrativa mediante ação judicial. Isso porque, no presente caso, não há notícia de que a parte autora tenha cumprido os requisitos para a manutenção da licença, o que deverá ser feito pelo órgão próprio para tanto.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

De acordo com a Instrução Normativa MPA nº 6, de 29/06/2012, a inscrição no RGP é suspensa nos seguintes casos:

Art. 16º. *A inscrição no RGP e as Licenças de que trata esta Instrução Normativa deverão ser suspensas nos seguintes casos:*

I - a pedido do interessado;

II - quando não atendidos quaisquer dispositivos constante do art. 9º, incisos I e II desta Instrução Normativa;

III - por decisão judicial;

IV - para averiguação, por até 60 (sessenta) dias, por determinação do DRPA.

Art. 9º *Para a manutenção da Licença de Pescador Profissional, o interessado deverá apresentar no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data do seu aniversário, junto a Unidade Administrativa do MPA localizada no Estado de sua residência, os seguintes documentos: **(Redação dada pela Instrução Normativa MPA Nº 15 DE 11/08/2014).***

(Redação do inciso dada pela Instrução Normativa MPA Nº 15 DE 11/08/2014):

I - No caso de se tratar de Pescador Profissional Artesanal:

a) Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira na Categoria de Pescador Profissional Artesanal que poderá ser preenchido diretamente no sítio do Ministério da Pesca e Aquicultura, conforme publicado pela Portaria SEMOC/MPA, nº 47, de 7 de julho de 2014, e disponível em www.mpa.gov.br;

b) Cópia do Número de Inscrição do Trabalhador (NIT) inscrito como segurado especial, e;

c) 01 (uma) foto 3 x 4 cm recente, com foco nítido e limpo.

Dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que há várias causas para a suspensão da licença de pescador e, uma delas, é a falta de apresentação periódica dos documentos elencados no art. 9º. No caso, não se sabe qual o motivo que levou à suspensão da licença de pescador. Por esse motivo, descabe falar na demora da resolução do processo administrativo, tampouco de provimento judicial para supri-la.

A Portaria nº 1.275-SEI, de 26/07/2017, anexada pela parte autora no evento 21 (OUT2), foi revogada pela Portaria nº 2.078, de 18 de outubro de 2017 e, atualmente, encontra-se vigente a Portaria nº 2.546, de 29 de dezembro de 2017. A notícia da publicação da Portaria nº 2.546 foi veiculada na página do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no dia 09/01/2018 (<http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3013-secretaria-de-aquicultura-e-pesca-regula-autorizacao-temporaria-para-pescador-profissional-artesanal>):



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje a portaria nº 2.546/2017 que regula a autorização temporária para o Registro Geral da Atividade Pesqueira, na categoria Pescador Profissional Artesanal. A medida terá validade até a finalização do cadastramento geral pelo Sistema de Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP), cujo os registros iniciais estão suspensos desde 2015 por recomendação dos órgãos de controle.

Durante esse período, serão válidos para o exercício da atividade pesqueira junto aos órgãos de controle e fiscalização os protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal, entregues a partir de 2014, e os de entrega de Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira (REAP) que ainda não foram devidamente analisados e regularizados pelos Escritórios Federais de Aquicultura e Pesca dos Estados (EFAPs).

Não serão aceitas as licenças suspensas por falta de entrega do REAP ou por não serem protocoladas no prazo legal, assim como as licenças já devidamente regularizadas pelos escritórios federais.

*A regularização prevista pela portaria nº 2.546/2017 também servirá como comprovante de regularização para fins de recebimento de benefícios previdenciários. No entanto, **não dá direito aos pescadores requererem o seguro defeso.***

De acordo com a Secretaria da Aquicultura e Pesca do MDIC, essa medida veio atender a uma lacuna no setor, em decorrência da publicação da Portaria nº 2.078, de 18 de outubro de 2017, que revogou a Portaria 1.275, que tornava válidos os registros de pesca suspensos ou não analisados existentes no SisRGP. (negritei)

Do texto, percebe-se que não serão automaticamente aceitas como regulares as licenças de pescador suspensas e ainda não analisadas, como quer crer a parte autora. Além disso, a regularização trazida pela Portaria nº 2.546, de 29/12/2017 não se aplica para fins de requerimento do seguro-defeso. Tais disposições normativas não são contraditórias e não afrontam direitos, como afirmou a parte autora (evento 21 - OUT1), porquanto a obtenção do benefício do seguro-defeso atende a regras próprias, definidas em Lei, cujos principais artigos foram acima transcritos.

A regularidade no RGP é um dos requisitos imprescindíveis para a concessão do seguro-defeso (art. 2º, § 2º, I da Lei nº 10.779, de 25/11/2003). Ausente tal requisito, não há que se falar em concessão de seguro-defeso.

[...]

De fato, o indeferimento do benefício, segundo o conjunto probatório apresentado nos autos, é medida que se impõe.

No caso concreto, não há comprovação de que tenha atendido as exigências administrativas para a concessão do benefício, no sentido contrário do que alega.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A meu ver, não houve falha na tomada de decisão do ente público ao indeferir o benefício. Ademais, a parte autora apresenta na inicial o protocolo do pedido de licença de pescador artesanal efetuado apenas em 24/06/2019, 15 dias antes do ajuizamento da ação.

Assim, voto por negar provimento ao recurso.

Já o paradigma da 1ª Turma Recursal do Paraná, por sua vez, foi proferido com a seguinte fundamentação:

No caso em tela, a autora é segurada especial, tendo, inclusive, recebido auxílio-doença no período de 26/11/2009 a 26/02/2010 (evento 5, PET1). A autora ainda instruiu o processo administrativo com comprovante de pagamento da GPS (evento 7, p. 9) e carteira de pescador profissional (evento 7, p. 9).

Foi emitida carta de exigência para que a autora regularizasse os dados declarados do RGP referentes à "área/forma de atuação/produtos explorados" (evento 7, p. 11). Foi apresentada solicitação para atualização de dados cadastrais no SisRGP, para constar a espécie capturada como "crustáceos" e o local de captura como "estuário" (evento 7, p. 15).

Realizada audiência, a autora afirmou que é pescadora, sendo que a princípio pescava com o ex-marido, em embarcação própria. Disse que quando ela e o ex-marido viviam em Matinhos, ele teve outras profissões, tendo chegado a pescar, mas sem a carteira. Afirmou que se mudaram para Guaratuba pouco antes de 2011 e passaram a se dedicar à pesca. Disse que após divorciar-se, foi requerer nova carteira de pesca para alterar o nome. Esclareceu que quando era casada, o marido recebia o seguro defeso e, depois de se divorciar, chegou a receber o benefício em uma oportunidade. Informou que atualmente, como não tem embarcação, vai pescar com o filho ou outros pescadores da região, porém com menos frequência do que quando era casada. Alegou sobreviver da pesca, sendo essa sua única atividade, vendendo o produto da pesca. Explicou que quando do divórcio, não requereu bens, de modo que precisou comprar tarrafá entre outros materiais de pesca, tendo a intenção de comprar uma embarcação em breve (evento 43, VIDEO1).

A testemunha Ovanir Tavares disse desde que conhece a autora, ela vive da pesca. Informou que depois da separação, ela não tem parceiro de pesca fixo. Afirmou que ela não exerce outra atividade, sendo sua fonte de renda a atividade pesqueira. Explicou que antes ela tinha embarcação própria, porém atualmente vai ao mar com outros pescadores. Disse que não chegou a pescar com ela, mas a vê exercendo a atividade (evento 43, VIDEO2).

Por fim, Zeferino Gonçalves Neto disse conhecer a autora há cerca de 12 anos, sempre exercendo a atividade de pesca. Afirmou que quando a conheceu, ela pescava com o marido, porém após o divórcio, pesca com outras pessoas. Disse não recordar com quais pessoas ela pesca atualmente, porém garantiu que ela ainda vive da pesca. Assegurou que já a viu pescar após o divórcio, tendo diminuído a frequência. Esclareceu que ela exerce a atividade na baía (evento 43, VIDEO3).



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A autora ainda juntou comprovante de que recebeu o seguro defeso no ano de 2013 (evento 40).

Assim, não há nos autos qualquer indício de que a autora tenha abandonado a atividade pesqueira ou que possua fonte de renda diversa dessa atividade que justifique o cancelamento de seu registro ou o indeferimento do benefício.

*Entendo que o registro atualizado exigido no inciso I, do §1º do art. 2º da Lei nº 10.779/2003 é **mera formalidade**, para controle dos órgãos administrativos, e não um requisito para a concessão do benefício.*

*Desse modo, constata-se que foi **indevido o indeferimento do benefício**.*

Observo que, enquanto a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina entende que a regularidade do registro de pescador artesanal é um requisito indispensável para a concessão do seguro-defeso, conforme previsto no artigo 2º, § 2º, I da Lei nº 10.779/2003, a 1ª Turma Recursal do Paraná, em sentido oposto, reconhece que o registro de pescador artesanal é mera formalidade para controle dos órgãos administrativos e não uma condição exigida pela lei para a concessão do benefício.

Não se trata, portanto, de discussão relativa à reapreciação de prova, mas de teses jurídicas opostas adotadas pelas Turmas Recursais, restando atendidos os requisitos previstos pelo artigo 14 da Lei nº 10.259/2001.

Presente, assim, o conflito jurisprudencial que obriga à uniformização da matéria por esta Turma Regional.

A Lei nº 10.779/2003, em seus artigos 1º e 2º, § 2º, I, prevê o seguinte:

*Art. 1º O pescador artesanal de que tratam a **alínea “b” do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991**, e a **alínea “b” do inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**, desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar, fará jus ao benefício do seguro-desemprego, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie.*

(...)

Art. 2º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receber e processar os requerimentos e habilitar os beneficiários, nos termos do regulamento.

§ 1º Para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá estar em gozo de nenhum benefício decorrente de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto pensão por morte e auxílio-acidente.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

§ 2º *Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS os seguintes documentos:*

I - registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano, contado da data de requerimento do benefício;

Ao estabelecer o seguro-defeso, a intenção do legislador ordinário foi a de possibilitar ao pescador artesanal a percepção de rendimentos justamente no período em que lhe é vedado o exercício de sua atividade em razão da necessidade de preservação de espécies.

A Lei nº 10.779/2003 exige que o pescador artesanal apresente o registro profissional devidamente regularizado apenas como uma forma de comprovação de sua atividade para fins de percepção do seguro-defeso. Portanto, a apresentação desse documento não deve ser encarada como a única forma de demonstração da atividade pesqueira quando for possível aferi-la de outras maneiras, sob pena de se atribuir maior importância a uma simples formalidade em detrimento da realidade vivenciada pelo trabalhador.

Dessa maneira, se o pescador artesanal tiver condições de comprovar o desempenho de suas atividades por outros meios de prova que não o registro regularizado, poderá ser dispensado da apresentação de tal documento.

Assim, o incidente de uniformização deve ser acolhido para que seja afirmada a seguinte tese: "para fins de concessão do seguro-defeso, cabe ao pescador artesanal apresentar o seu registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), conforme exige o artigo 2º, § 2º, I da Lei nº 10.779/2003, ou, quando impossibilitado de fazê-lo, demonstrar o desempenho de atividade pesqueira por outros meios de prova."

Determino o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado à premissa jurídica acima fixada.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO AGRAVO e, prosseguindo no julgamento, DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, e, consequentemente, determinar a readequação do julgado pela Turma de origem.

E constou assim ementado:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

AGRAVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SEGURO-DEFESO. PESCADOR ARTESANAL. REGISTRO GERAL DE ATIVIDADE PESQUEIRA - RGP. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.

1. A apresentação do registro profissional devidamente regularizado para a concessão do seguro-defeso ao pescador artesanal não deve ser encarada como a única forma de demonstração da atividade pesqueira quando for possível aferi-la de outras maneiras.

2. Uniformizada a tese no sentido de que "para fins de concessão do seguro-defeso, cabe ao pescador artesanal apresentar o seu registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), conforme exige o artigo 2º, § 2º, I da Lei nº 10.779/2003, ou, quando impossibilitado de fazê-lo, demonstrar o desempenho de atividade pesqueira por outros meios de prova".

3. Incidente de uniformização provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia Turma Regional de Uniformização - Cível do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por maioria, vencido o Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, dar provimento ao agravo e, prosseguindo no julgamento, dar provimento ao incidente de uniformização, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Porto Alegre, 22 de outubro de 2021.

A seu turno, extrai-se dos precedentes das Turmas Recursais de São Paulo e do Ceará a necessidade de apresentação do registro profissional (Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP) devidamente regularizado, para concessão de seguro-defeso ao pescador artesanal. Confira-se:

(...)Depreende-se dos autos do processo administrativo que negou a concessão do benefício, coligido no evento processual 33, que a parte autora protocolizou perante o Ministério da Pesca e Agricultura solicitação de licença de pescador profissional, em 10/05/2017. É possível notar que consta expressamente no referido protocolo a advertência de que "este documento servirá unicamente como instrumento comprobatório da entrega da documentação e, se deferido o pedido de inscrição, para a comprovação da data de 1º registro, nos termos do parágrafo 1º, incisos I, II e III, do art. 4º da Instrução Normativa n. 06/2012". Desta forma, a autarquia previdenciária agiu de acordo com o legalmente estabelecido, tendo em vista que não há comprovação do deferimento do Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP, o que inviabiliza a concessão do benefício. É importante observar



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

que a parte autora está devidamente assistida por Advogado, de modo que eventual mora do Ministério da Pesca e Aquicultura poderia ser facilmente discutida em seara própria, estranha aos presentes autos. Além disso, não restou demonstrado nos autos de modo indene de dúvida que a parte autora pode ser qualificada como pescadora profissional artesanal. Com efeito, apesar de afirmar na petição inicial que se ocupa profissionalmente da pesca artesanal desde 2014, no CNIS existem registros de atividades como segurada empregada (18/12/2013 a 17/04/ 2015) e também recolhimentos como contribuinte individual na forma da Lei Complementar nº 123/ 2006 (01/02/ 2016 a 30/04/2016). Desta forma, ante a não comprovação do atendimento aos requisitos legais, é de rigor a improcedência do pedido.” (3ª. Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo)

4. Não assiste razão ao Recorrente. 5. Transcrevo trechos elucidativos da sentença: “(...) De acordo com o processo administrativo que indeferiu o benefício postulado neste feito, juntado pelo INSS (evento 28), é possível ver que o autor protocolou junto ao Ministério da Pesca e Agricultura solicitação de licença de pescador profissional, em 17/03/2016 (fls. 04). É possível notar que consta expressamente no referido protocolo a advertência de que “este documento servirá unicamente como instrumento comprobatório da entrega da documentação e, se deferido o pedido de inscrição, para a comprovação da data de 1º registro, nos termos do parágrafo 1º, incisos I, II e III, do art. 4º da Instrução Normativa n. 06/2012”. Desta forma, a autarquia previdenciária agiu de acordo com o legalmente estabelecido, tendo em vista que não há comprovação do deferimento do Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP, o que inviabiliza a concessão do benefício. Outrossim, não é possível saber se houve, de fato, a inscrição do autor como Pescador Profissional Artesanal junto à União (Ministério da Pesca e Agricultura). (...)”, grifos no original. 6. Ademais, nem restou demonstrada a condição de pescador artesanal de forma habitual e contínua, com labor para subsistência. 7. Assim, a sentença é mantida pelos próprios fundamentos. O Excelso STF já decidiu que, “Não importa ausência de motivação, a adoção dos fundamentos da sentença recorrida pela Turma Recursal, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.” (ARE 736290 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC 16-08-2013). <# 8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte Autora. (5ª. Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo)

Compulsando os autos, não identifiquei na documentação do autor o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), documento indispensável ao deferimento do benefício.

Por sua vez, apesar da resolução do documento estar muito ruim, a contribuição previdenciária parece ter sido feita a destempo, em 2017, o que também inviabiliza a concessão do benefício.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

(2ª. Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará.)

5016386-38.2019.4.04.7200

900000197956.V23



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Realizado, pois, o cotejo analítico, evidencia-se dissenso jurisdicional entre a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região e as Turmas Recursais de São Paulo e do Ceará.

O pedido de uniformização interposto preenche, pois, os requisitos de admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

No entanto, durante a presente sessão de julgamento virtual, sucedeu informação da Presidência desta Turma Nacional acerca da existência de múltiplas demandas abrangendo a controvérsia *sub examine*.

Por conseguinte, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante propor ao colegiado a conversão do rito para recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória à fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal.

Desde logo, sugiro como tema controvertido: ***"Saber se a regularidade do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) é requisito indispensável para concessão de seguro-defeso ao(à) pescador(a) artesanal, nos termos do artigo 2º, § 2º, inciso I, da Lei nº 10.779/2003"***.

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

Documento eletrônico assinado por **SUSANA SBROGIO GALIA, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000197956v23** e do código CRC **ef3027eb**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SUSANA SBROGIO GALIA
Data e Hora: 6/5/2022, às 15:3:27

5016386-38.2019.4.04.7200

900000197956.V23